

عقد بيع شقة نهائي

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١/١ تحرر هذا العقد فيما بين كلأ من :

أولاً: مجدي محمد محمود محمد اسماعيل - ويحمل بطاقة رقم ٢٦٦١١٢٣٢٦٠١٤٩١

والمقيم ع ١٧ تقسيم الرقابة الادارية - البساتين - القاهرة (طرف أول - بائع)

ثانياً: يوسف احمد بكري دياب - ويحمل رقم قومي ٢٨١١١٠٦٢٦٠٠٣٩١

والمقيم بناحية منشأة برديس - البلينا - سوهاج (طرف ثاني - مشتري)

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للاتفاق والتعاقد قانوناً فقد اتفقا على تحرير هذا العقد وفقاً لما يلي:

البند التمهيدي

يمتلك الطرف الأول البائع ما هو شقة سكنية رقم () بالدور الثالث علوي بالعقار رقم (٢٥) تقسيم الجمعية التعاونية لمباحث الاموال العامة - قسم البساتين - القاهرة والشقة مكونه من ثلاث غرف وريسبشن ومطبخ وحمامين وكاملة المرافق والبالغ مساحتها ١٦٠ م (مائة وستون متر مربع تحت العجز والزيادة) وحدود العقار الكائنة به الشقة هي:

البحري / القطعة رقم ٢٦ القبلي / شارع بعرض ١٥ م

الشرقي / شارع ٣٠٦ بعرض ٣٥ م الغربي / شارع ١٥ م

وحيث يرغب الطرف الثاني في شراء الشقة المذكورة من الطرف الأول القابل لذلك فقد تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين على إتمام هذا البيع بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما الكاملة لإبرام التصرفات لهذا العقد على ما يلي:

البند الأول

التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً له.

البند الثاني

باع واسقط وتنازل الطرف الأول (البائع) إلى الطرف الثاني (المشتري) بكافة الضمانات الفعلية والقانونية ما هو شقة سكنية رقم () بالدور الثالث علوي بالعقار رقم (٢٥) تقسيم الجمعية التعاونية لمباحث الاموال العامة - قسم البساتين - القاهرة والشقة مكونه من ثلاث غرف وريسبشن ومطبخ وحمامين وكاملة المرافق والبالغ مساحتها ١٦٠ م (مائة وستون متر مربع تحت العجز والزيادة) والموضحة الحدود والمعالم بالبند التمهيدي.

الطرف الثاني (المشتري)

الطرف الأول (البائع)

يوسف احمد بكري دياب

مجدي محمد محمود محمد اسماعيل

البند الثالث

تم هذا البيع نظير مبلغ قدره ٥٠٠٠٠ ج (فقط اربعمائة وخمسون الف جنيه مصري لا غير) دفعت وقت تحرير العقد وفي مجلسه وعلى دابر القرش الواحد واصبح خالص بكامل الثمن.

البند الرابع

آلت الملكية للطرف الأول البائع عن طريق الشراء بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٠١٦/١٢/٦ الصادر من السيد / يسري صالح علي.

البند الخامس

يخص الشقة المباعة حصة مشاع بنسبة مسطح الشقة موضوع العقد إلى مجموع مسطحات الشقق الكائنة بالعقار والمكونة له في الأرض وفي الأجزاء المشتركة كالمدخل والسلالم والمناور والممرات والجدران الرئيسية.

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني المشتري باستعمال الأجزاء المملوكة ملكية مشتركة بالعقار الاستعمال العادي الذي لا يعوق استعمال باقي الشركاء لها مثل باقي وحدات العقار وكذلك كافة المرافق الموجودة بالعقار.

البند السابع

يقر الطرف الأول البائع بخلو الشقة موضوع التعاقد من كافة الحقوق العينية أو الشخصية المستحقة للغير أيا كان مصدرها أو سببها وذلك كالحكر أو الرهن أو الاختصاص.

البند الثامن

يقر الطرف الثاني المشتري بأنه قد عاين العقار والشقة المباعة له المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقبلها بحالتها التي هي عليها الآن.

البند التاسع

تعهد الطرف الأول البائع بالتصديق على العقد الرسمي أمام الجهة المختصة عند طلب الطرف الثاني المشتري بحيث إذا تأخر فللمشتري الحق في رفع دعوي بصحة التعاقد ويكون الطرف الثاني المشتري ملزم بجميع المصاريف وتكون محكمة الاختصاص هي الفاصلة في الدعوي ويكون حكمها نهائياً لا يقبل المعارضة أو الاستئناف.

الطرف الثاني (المشتري)

الطرف الأول (البائع)

تم حقا لهما بكرة ويا

تم حقا لهما بكرة ويا

البند العاشر

أقر المشتري بأنه وضع يده على الشقة المباعة له والمبينة حدودها ومعالمها بباطن هذا العقد بعد معاينته آياها والتحقق منها لذا أصبح له حق التصرف فيها بصفته مالكا لها ويلزمه دفع الضرائب المفروضة عليها ابتداء من تاريخه.

البند الحادي عشر

اتفقا الطرفان في حالة اخلال أي طرف من طرفي العقد بأي بند من بنوده يلتزم الطرف المخل بذلك بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ ج (فقط خمسمائة ألف جنيه مصري) كشرط جزائي غير خاضع لتقدير القضاء تعويضاً للطرف الآخر.

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الاول البائع بضمان عدم التعرض للطرف الثاني المشتري في الشقة المباعة سواء كان التعرض منه او من الغير ويسري على خلفه العام والخاص.

البند الثالث عشر

يلتزم الطرف الثاني المشتري بسداد الرسوم والعوائد والضرائب العقارية وجميع الضرائب بأنواعها عند تسجيل العقد في المحكمة المختصة.

البند الرابع عشر

تحرر هذا العقد بالبيع البات ومحرر من نسختين من عدد ثلاث ورقات بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

الطرف الثاني (المشتري)

الطرف الأول (البائع)

الشهود: